

1518406-24.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/09/2022
... usou crack. Possui duas passagens por tráfico.

Eduardo Aparecido Teixeira confirmou que ingressaram na casa, mas não teve tempo de revirar as coisas, porque foi tudo muito rápido. Está com 36 anos. Não tem filho e não usa drogas. Fez isso em um momento de necessidade.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
4ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518406-24.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1518406-24.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Joab Mendes Rodrigues e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

EDUARDO APARECIDO TEIXEIRA e JOAB MENDES RODRIGUES, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 11h45min, na Rua Comendador Elias Zarzur, 772, Santo Amaro, nesta cidade e comarca da Capital, EDUARDO APARECIDO TEIXEIRA e JOAB MENDES RODRIGUES, agindo em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair bens da vítima Raul Ivo Faller, avaliados em R\$ 3.300,00 (fls. 24/25), não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo foi apurado na data e local dos fatos, os acusados se dirigiram à residência da vítima e, mediante uso de chaves de fenda (fl. 23), arrombaram o portão de entrada do imóvel e adentraram, passando a condicionar os bens da vítima

para subtração.

Ocorre que a vítima, que possui sistema de monitoramento remoto no local, presenciou a ocorrência, acionando a polícia.

Assim, comunicada a ocorrência, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos, onde constataram o arrombamento do portão promovido pelos acusados, identificaram os bens por eles segregados para subtração e efetuaram a prisão em flagrante dos furtadores ainda dentro da residência da vítima.

Os acusados foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 146/148).

A denúncia foi recebida no dia 22 de agosto de 2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 29 de setembro de 2022, às 15h15min, na modalidade presencial (fls. 196/198).

Citados em audiência, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 292/293), sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 294/295).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha policial militar arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime mais brando e o deferimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria dos crimes imputados na denúncia ficaram provadas por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), pelos laudos periciais (fls. 219/221, 270/272, 273/275 e 276/285), pelas fotografias retiradas das câmeras de segurança (fls. 266/269), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Raul Ivo Faller contou que era dia dos pais e estava indo à casa de seus pais. No caminho receberam uma ligação da empresa de alarmes informando sobre possível furto, momento em que sua esposa telefonou ao vizinho que confirmou o furto em andamento na residência dele. Ao mesmo tempo foram visualizadas as câmeras de segurança, as quais confirmaram que o furto realmente estava ocorrendo na residência do declarante. Por meio das câmeras de segurança era possível ver ambos no interior da residência. Eles ingressaram após arrombarem uma porta de madeira. Depois se dirigiram a um portão de aço bem forte e não conseguiram arrombar. Após retornaram para o portão inicial, conseguiram ingressar na garagem. Reviraram três cômodos no interior da residência. O prejuízo que sofreu foi com os portões e as duas janelas,. Acredita que se aproxima de R\$2.000,00

Jefferson Cavalcante de Araujo é policial militar e estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM noticiando um furto à residência em andamento. A vítima informou as características dos acusados e no local verificou que a porta da residência estava arrombada. No interior da residência conseguiram ver outra porta também arrombada. No interior da casa visualizaram ambos, tendo eles corrido

para o interior da residência. Eduardo se rendeu na sala. Joab se trancou no banheiro sendo necessário o arrombamento desta. No interior, encontraram uma bolsa com pertences da vítima já separados, além de ferramentas usadas na prática do furto.

Joab Mendes Rodrigues confessou os fatos, disse que no sábado tinha brigado com sua esposa. Disse que ambos possuem uma hamburgueria e sua esposa ficou administrando, mas não concordou com as decisões da esposa, tendo inclusive percebido que funcionários tinham desviado dinheiro. Está com 30 anos e possui dois filhos. Não é usuário de drogas. Já foi usuário de drogas e apenas não usou crack. Possui duas passagens por tráfico.

Eduardo Aparecido Teixeira confirmou que ingressaram na casa, mas não teve tempo de revirar as coisas, porque foi tudo muito rápido. Está com 36 anos. Não tem filho e não usa drogas. Fez isso em um momento de necessidade.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação dos réus.

O depoimento dos policiais militares se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria.

Ressalta-se não haver nos autos qualquer razão para que os policiais militares incriminassem injustamente o réu, por certo, estes, assim como os demais agentes da lei, não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria, e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras, tendo elas o mesmo crédito que qualquer testemunha, até que prova em contrário exclua a presunção.

Neste sentido:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações". STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

"Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (STJ - HC n.º 404.514-PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 06/03/2018).

Assim, está demonstrado que os acusados, efetivamente buscavam subtrair para si bens da vítima avaliados em R\$3.300,00, existente.

Além disso, resta evidenciada a qualificadora da destruição e rompimento de obstáculo, mediante uso de chave de fenda, sendo esta integralmente ratificada pela prova oral colhida, bem como pelos laudos periciais (fls. 219/221, 270/272, 273/275 e 276/285), pelas fotografias retiradas das câmeras de segurança (fls. 266/269)

Do mesmo modo, não há dúvidas de que os réus praticaram o furto em concurso de pessoas.

Por fim, aponto que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à

vontade dos acusados, pois os policiais foram rapidamente acionado e conseguiram deter os réus ainda na casa da vítima.

Em suma: o conjunto probatório depõe com meridiana clareza contra os acusados e apresenta-se suficiente para suportar a convicção de que praticaram o furto qualificado em concurso de agentes e por destruição e rompimento de obstáculo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Resta, assim, à condenação dos réus pela prática de furto qualificado durante o repouso noturno.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosimetria da pena, atenta às regras de fixação de pena previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Réu EDUARDO APARECIDO TEIXEIRA

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena acima do mínimo legal, pois foram duas as qualificadoras, bem como duas condenações anteriores, sendo uma apenas apta a gerar maus antecedentes (processo 0094237-03.2005 - fls. 117/121). Assim, pela maior culpabilidade e reprovabilidade, a pena base deve ser majorada em 1/5 (um quinto), iniciando em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, a qual fica compensada com a confissão (fls. 117/121 - 8ª Vara Criminal da Capital - processo 0042123-43.2012.8.26.0050), sendo a pena mantida no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem consideradas. Por fim, deve ser considerada a tentativa, nos moldes do art. 14, II do Código Penal. Haja vista o iter criminis percorrido e destruição do caixa para acessar o dinheiro, reduz a pena em 1/3 (um terço), passando então a reprimenda para o patamar definitivo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

A reincidência e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do "sursis".

Considerando a reincidência de um lado, mas ausência de violência ou grave ameaça, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Considerada a ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está preso, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

2. Réu JOAB MENDES RODRIGUES

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena acima do mínimo legal, pois foram duas as qualificadoras, bem como duas condenações anteriores, sendo uma delas usada na primeira fase como maus antecedentes (processo 0004769-80.2017.8.26.0996 da 25ª Vara Criminal - fls. 122/125). Assim, pela maior culpabilidade e reprovabilidade, a pena base deve ser majorada em 1/5 (um quinto), iniciando em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, a qual fica compensada com a

confissão (fls. 122/125 - 21ª Vara Criminal da Capital - processo 0025752-67.2013.8.26.0050), sendo a pena mantida no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem consideradas. Por fim, deve ser considerada a tentativa, nos moldes do art. 14, II do Código Penal. Haja vista o iter criminis percorrido e destruição do caixa para acessar o dinheiro, reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando então a reprimenda para o patamar definitivo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena e a primariedade ao tempo dos fatos, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Uma vez que o réu está preso por roubo, com condenação definitiva, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à concessão do "sursis".

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado recomenda fixar o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os réus

1. EDUARDO APARECIDO TEIXEIRA pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal.
2. JOAB MENDES RODRIGUES pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Considerando que permaneceram inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos réus, reforçadas agora pela condenação, nego a eles o direito de recorrer em liberdade. Oficie-se para transferência dos acusados a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, observado o regime semiaberto estabelecido nesta sentença, ressalvada a necessidade de manutenção no fechado, por outra razão.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condeno os acusados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de

29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade concedida.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA